

Intimazione di sfratto per morosità e citazione per convalida

Tribunale di Milano — Sezione Locazioni R.G. n. 30588/2025

Ricorrente: Mario Rossi (C.F. RSSMRA55P12F205K), Via Garibaldi 8, 20121 Milano, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Moretti, presso il cui studio in Via Fiume 5, 20123 Milano, elegge domicilio.

Intimato: “Ristorante Da Gino” di Gino Bianchi S.n.c. (P.IVA 11223344556), Via Roma 12, 20121 Milano, in persona del legale rappresentante Gino Bianchi.

Data di notifica: 25 giugno 2025

Fatto

1. Con contratto di locazione n. LR-2021/02 del 1° febbraio 2021 il Sig. Rossi ha concesso in locazione al Conduttore il locale commerciale di Via Roma 12, 20121 Milano, al canone mensile di € 1.800,00, ai sensi dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Il Conduttore è rimasto inadempiente nel pagamento dei canoni di **febbraio, marzo, aprile e maggio 2025**, per complessivi **€ 7.200,00**, oltre oneri accessori.
3. In data 3 giugno 2025 è stata notificata raccomandata A/R di contestazione della morosità ex art. 5 della legge n. 392/1978, rimasta senza esito.

Istanza

Ai sensi degli artt. 657 e 658 c.p.c., l'intimante **intima** al Conduttore di rilasciare il locale entro il termine non inferiore a **20 giorni** dalla notificazione della presente, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà.

Contestualmente, ai sensi degli artt. 663 e 664 c.p.c., il ricorrente **cita** il Conduttore a comparire davanti al Giudice del Tribunale di Milano, Sezione Locazioni, all'**udienza del 28 luglio 2025, ore 10:00**, con l'invito a costituirsi almeno dieci giorni prima, per sentire:

- a) dichiarare la **risoluzione** del contratto di locazione per grave inadempimento, ex art. 5 l. 392/1978 e art. 1455 c.c.;
- b) ordinare il **rilascio** del locale, con riserva delle questioni relative all'ammontare delle indennità;
- c) condannare il Conduttore al pagamento dei canoni scaduti e di quelli che matureranno fino al rilascio, oltre interessi e spese.

Avvertimenti di legge

L'intimato è avvertito che: se comparirà e non farà opposizione, il Giudice ordinerà la convalida dello sfratto con ordinanza ex art. 663 c.p.c.; se non comparirà, il Giudice emetterà l'ordinanza di convalida ai sensi dell'art. 663, terzo comma, c.p.c. È fatta espressa riserva di ogni azione e diritto.

Mario Rossi Avv. Elena Moretti